Đề xuất nghiên cứu (Research Proposal) nhóm 15

Chủ đề: Luật quốc tế và tổ chức quốc tế

1. Tên đề tài

"Phân tích tác động pháp lý và thể chế của cạnh tranh chiến lược Mỹ–Trung lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) giai đoạn 2017–2025."

2. Đặt vấn đề / Giới thiệu

Căng thẳng Mỹ–Trung từ 2017 kéo theo các biện pháp thuế quan đơn phương, kiểm soát xuất khẩu – đầu tư, và diễn giải rộng ngoại lệ an ninh quốc gia. Đồng thời, chức năng giải quyết tranh chấp của WTO suy yếu (tê liệt phúc thẩm), đàm phán đa phương đình trệ, thành viên chuyển hướng sang thỏa thuận khu vực/plurilateral.

3. Câu hỏi nghiên cứu & Mục tiêu

Câu hỏi trung tâm:

"Cạnh tranh thương mại Mỹ–Trung đã tái định hình trật tự pháp lý và thể chế của WTO như thế nào giai đoạn 2017–2025?"

Câu hỏi phụ:

1. Việc viện dẫn ngoại lệ an ninh quốc gia được mở rộng đến đâu và có hiệu ứng lan tỏa?

2. Tranh chấp Mỹ–Trung thay đổi động lực khởi kiện và tuân thủ của các thành viên khác như thế nào?

3. Sự trỗi dậy của công nghiệp chính sách/"nhà nước kiến tạo" (SOE, trợ cấp, chuyển giao công nghệ) có làm lộ khoảng trống của Hiệp định Trợ cấp (ASCM) và các quy tắc liên quan?

4. Sự tê liệt phúc thẩm tác động thế nào đến quyền lực đàm phán và chủ nghĩa khu vực/plurilateral (JSIs)?

4. Mục tiêu

- Tổng quan các thay đổi về hành vi pháp lý của WTO giai đoạn 2017–2025.

- Giúp hiểu rõ hơn ảnh hưởng của cạnh tranh Mỹ–Trung đến thể chế WTO và phương thức hành động của các chủ thể

- Khuyến nghị chính sách và dự báo tác động cạnh tranh Mỹ-Trung lên trật tự thể chế thương mại quốc tế trong tương lai

4. Tổng quan nghiên cứu & Khoảng trống

- **Chủ nghĩa hiện thực thể chế & quyền lực trong luật quốc tế:** Quyền lực lớn có thể định hình/pha loãng luật chơi; song thể chế bền bỉ khi có chi phí rút lui cao.
- **WTO trước và sau 2017:** Nhiều nghiên cứu ghi nhận khủng hoảng cơ quan phúc thẩm, tranh chấp về trợ cấp công nghiệp, thương mại–an ninh đan xen.
- **Regime complexity & forum-shopping:** Thành viên chuyển sang FTA/khối nhỏ khi diễn đàn trung tâm bế tắc.

Khoảng trống: Thiếu khung định lượng – định tính tích hợp để đo tác động pháp lý (diễn giải quy phạm/ngoại lệ) và thể chế (hiệu năng chức năng) của WTO một cách hệ thống, đồng thời truy vết cơ chế nhân quả từ xung đột Mỹ–Trung sang hành vi các thành viên khác.

5. Khung lý thuyết & Giả thuyết

Khung tiếp cận kết hợp:

- *Legalization & institutional resilience* (mức ràng buộc ủy quyền cụ thể của luật ảnh hưởng khả năng thích ứng).

- *Sức mạnh cấu trúc & vũ khí hóa phụ thuộc* (đòn bẩy công nghệ–tài chính dịch chuyển ranh giới "an ninh").

- *Hai cấp độ (two-level games)*: logic chính trị nội địa của Mỹ–Trung phản chiếu lên hành vi tại WTO.

Giả thuyết:

- **H1 – Ngoại lệ an ninh quốc gia lan rộng:** Từ 2018 trở đi, tần suất viện dẫn GATT XXI và các ngoại lệ an ninh khác **tăng đáng kể** và lan sang các thành viên không thuộc Mỹ/Trung.

- **H2 – Hiệu ứng "chùn tay kiện tụng":** Tê liệt phúc thẩm làm **giảm xác suất khởi kiện** (đặc biệt chống lại Mỹ/Trung) và **tăng thời gian giải quyết**.

- **H3 – Chuyển dịch diễn đàn:** Tỷ trọng các cam kết thương mại mới chuyển sang **plurilateral/FTA**; các thành viên dùng **thỏa thuận tạm thời/Trọng tài phúc thẩm** thay thế.

- **H4 – Căng thẳng về trợ cấp & SOE:** Tranh chấp Mỹ–Trung làm lộ **khoảng trống quy phạm** của ASCM với trợ cấp "xanh"/công nghệ chiến lược, kéo theo nỗ lực cải cách nhưng phân cực.

- **H5 – Vai trò nhóm trung gian:** Liên minh "nhóm trung gian" (EU, Nhật, Canada, Úc, v.v.) **giảm thiểu thiệt hại thể chế** qua sáng kiến cải cách/JSIs.

6. Phương pháp nghiên cứu

1. **Định lượng – đo lường tác động hệ thống**

- **Dữ liệu & biến số:**

    - **Tranh chấp:** toàn bộ DS tại WTO 2010–2024; biến phụ thuộc: xác suất khởi kiện hàng năm theo cặp nước; thời gian xử lý; kết cục tuân thủ.

    - **Pháp lý:** số vụ viện dẫn ngoại lệ an ninh (GATT XXI/hiệp định liên quan); số biện pháp đơn phương được khiếu kiện nhưng không thể phúc thẩm; tỷ lệ chấp nhận khuyến nghị.

    - **Thể chế:** số cuộc họp Ủy ban, mức độ thông báo trợ cấp/biện pháp thương mại; ngân sách/công suất cơ quan giải quyết tranh chấp; số lượng – phạm vi JSIs/FTA mới.

- **Kỹ thuật:**

    - *Event study / before–after 2017–2018* đối với tần suất viện dẫn ngoại lệ an ninh.

    - *Mô hình hazard/survival* cho thời gian giải quyết; *logit/Poisson* cho xác suất khởi kiện theo năm.

    - *SNA đơn giản* (network analysis) cho chuyển dịch cấu trúc diễn đàn (WTO ↔ FTA/JSIs).

2. **Định tính – truy vết cơ chế (process tracing)**

- **Trường hợp điển hình:** ba cụm hồ sơ: (1) tranh chấp thuế/biện pháp đơn phương Mỹ–Trung; (2) hồ sơ liên quan viện dẫn an ninh; (3) hồ sơ trợ cấp/Doanh nghiệp Nhà nước.

- **Nguồn liệu:** báo cáo Panel/AB, biên bản họp Ủy ban, Báo cáo Rà soát Chính sách Thương mại (TPRM), tuyên bố chính thức, dữ liệu thông báo trợ cấp, tài liệu USTR/MOFCOM, phát biểu của phái đoàn.

- **Kỹ thuật:** phân tích nội dung pháp lý (doctrinal analysis), đối chiếu mốc thời gian chính sách nội địa với hành vi tại WTO; phỏng vấn bán cấu trúc chuyên gia/đại diện phái đoàn (nếu khả thi).

Độ tin cậy: ẩn danh người trả lời; lưu vết mã hóa; kiểm tra liên mã hóa (Krippendorff's alpha) với các biến định tính như "tính an ninh", "mức đơn phương".

7. Dữ liệu & cách thu thập

- **Cổng dữ liệu WTO:** Dispute Settlement Gateway (DS), TPRM, tài liệu Hội đồng/Ủy ban, Thông báo trợ cấp (SCM), i-TIP.

- **Thương mại & biện pháp:** UN Comtrade/WITS, Global Trade Alert.

- **Hiệp định khu vực/plurilateral:** cơ sở dữ liệu RTA của WTO, DESTA.

- **Phát biểu – chính sách:** USTR, MOFCOM, Ủy ban châu Âu, tài liệu quốc hội.

- **Mã hóa biến:** từ khóa pháp lý (GATT XXI, ASCM, SOE), loại biện pháp (thuế 301/232, kiểm soát xuất khẩu), trạng thái phúc thẩm, cơ chế thay thế (MPIA/trọng tài).

8. Đóng góp kỳ vọng

- **Học thuật:** đo lường mới về "áp lực quyền lực lớn" lên mức độ pháp trị (rule-of-law) trong thương mại đa phương; liên kết luật WTO – chính trị quyền lực; bằng chứng về lan tỏa ngoại lệ an ninh.

- **Chính sách:** gợi ý cải cách DSU (cơ chế tạm quyền phúc thẩm, thời hạn, chọn luật), **lan can** cho ngoại lệ an ninh (tiêu chí minh bạch–tính liên hệ), nâng chuẩn minh bạch trợ cấp/công nghiệp chính sách, kiến trúc hợp tác plurilateral mở.

9. Hạn chế & cách khắc phục

- **Causal inference khó:** nhiều cú sốc đồng thời (COVID, chiến sự). → Dùng thiết kế đa kiểm soát thời gian/quốc gia, so sánh đối chứng.

- **Thiếu dữ liệu nhạy cảm/đàm phán kín:** bù bằng biên bản công khai, phỏng vấn, tài liệu nghị viện.

- **Thiên lệch chọn vụ:** bổ sung phân tích "vụ không nộp đơn" (disputes forgone) qua dữ liệu biện pháp và phát biểu chính trị.

10. Dàn bài dự kiến

Lời cảm ơn
Mở đầu

1. Đặt vấn đề
2. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
4. Mục tiêu nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Tình hình nghiên cứu (Gồm đánh giá khoảng trống nghiên cứu nếu có)

Chương I: Bối cảnh cạnh tranh thương mại Mỹ–Trung giai đoạn 2017-2025
Chương II. Trường hợp điển hình thứ nhất: Biện pháp đơn phương và tranh chấp thuế Mỹ–Trung
Chương III. Trường hợp điển hình thứ hai: Viện dẫn ngoại lệ an ninh quốc gia
Chương IV. Trường hợp điển hình thứ ba: Trợ cấp, SOEs và khoảng trống thể chế (ASCM)
Chương V. Tê liệt phúc thẩm, plurilateral và chủ nghĩa khu vực
Chương VI: Kết luận, Khuyến Nghị và Dự báo chính sách

Tài liệu tham khảo